

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8108/2542

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคชัยแมชินเนอร์
ร้อยตำรวจโทกฤษกนก ภาชะวณิช

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 182, มาตรา 193, มาตรา 195, มาตรา 243, มาตรา 246, มาตรา 247

ในคดีมโนสาเร่ จำเลยไปศาลตามหมายเรียกในวันนัดสืบพยานและมีได้ยื่นคำให้การเป็นหนังสือ ไม่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้สอบถามจำเลยว่าจะให้การด้วยวาจาหรือกำหนดให้จำเลยให้การด้วยวาจาหรือไม่ หรือจำเลยไม่ให้การหรือไม่ การที่ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์และจำเลยต่อไป โดยไม่มีคำสั่งเรื่องคำให้การของจำเลยเสียก่อน จึงเป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบและการที่ศาลชั้นต้นรับฟังคำให้การเป็นพยานของจำเลย โดยถือเสมือนเป็นคำให้การต่อสู้คดีไปในตัวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะจำเลยจะต้องให้การเสียก่อนมีการสืบพยานเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงของจำเลยอันเป็นประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี รวมทั้งหน้าที่นำสืบ แม้จะไม่ต้องทำการชี้สองสถานตาม ป.วิ.พ. มาตรา 182 ก็ตาม การที่ศาลชั้นต้นรับฟังพยานหลักฐานของจำเลยซึ่งนำสืบภายหลังโดยโจทก์ไม่มีโอกาสนำสืบ แสดงพยานหลักฐานให้เป็นไปอย่างอื่น จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. ในข้อที่มุ่งหมายจะยังการให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมในการพิจารณาคดีและการพิจารณาพยานหลักฐาน ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจที่จะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยให้เพิกถอนคำพิพากษาและคำสั่งนั้นเสียได้ แม้จำเลยจะไม่ได้มีคำขอเช่นนั้น ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 27 ประกอบมาตรา 195, 243, 246 และ 247

ศาลฎีกาพิพากษา ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ให้ส่งสำนวนคืนไปยัง ศาลชั้นต้นเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ให้ ถูกต้อง แล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษา ใหม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน ๑๑,๗๐๔.๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๐,๒๕๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ ชำระเสร็จแก่โจทก์

ไม่ปรากฏคำให้การจำเลยเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาหรือถือว่าจำเลยขาดนัดยื่น คำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๑๐,๒๕๐ บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาล โดย กำหนดค่าทนายความ รวม ๑,๒๐๐ บาท แทนโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยเฉพาะในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าปัญหาข้อกฎหมายที่วินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า จำเลย ขาดนัดยื่นคำให้การหรือไม่ และคดีมีประเด็นที่จำเลยจะนำพยานเข้าสืบและรับฟัง พยานจำเลยรวมทั้งเอกสารหมาย ล.๒ ได้หรือไม่ จำเลยฎีกาว่า จำเลยไปศาลในวัน นัดสืบพยานโจทก์และให้การต่อศาลไว้แล้วว่าจำเลยมิได้ผิดสัญญา แต่โจทก์เองกลับ เป็นฝ่ายผิดสัญญา โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ตรงกับที่เสนอขายให้จำเลย เมื่อ จำเลยตรวจพบได้แจ้งให้โจทก์ทราบแล้ว ศาลชั้นต้นรับทราบคำให้การของจำเลย แม้ จะมีได้บันทึกไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณา แต่จำเลยไม่อาจทราบได้ว่าเป็นการ ผิด ระเบียบ กรณีเห็นได้ชัดว่าการที่ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์ และจำเลยไป ถือได้ว่าจำเลย ได้ให้การต่อศาลแล้ว ศาลชั้นต้นจึงได้รับฟังคำพยาน จำเลยและเอกสารหมาย ล.๒ นั้น เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีโมโนสาเร่กฎหมายให้ศาล ดำเนินการพิจารณาคดีไปโดยไม่ชักช้า แต่ต้องมิให้เป็นการเสียหายแก่การต่อสู้คดี เมื่อจำเลยมาศาล ในวันที่กำหนดไว้ในหมายเรียก จำเลยจะยื่นคำให้การเป็นหนังสือ หรือจะให้การด้วยวาจาก็ได้ ในกรณีหลังนี้ให้ศาลจดยางานพิสดารแห่งคำให้การ จำเลยไว้ อ่านให้จำเลยฟัง แล้วให้จำเลยลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ถ้าจำเลยมาศาล พร้อมด้วยโจทก์ และศาลไม่เห็นสมควรให้เวลาจำเลยเตรียมตัวสู้คดี ศาลจะอ่าน รายงานแห่งใจความที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยฟังแล้วกำหนดให้จำเลยให้การแก้ฟ้องด้วย วาจาไปที่เดียวกันก็ได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวมาแล้ว ถ้าจำเลยไม่ให้การ ให้ศาลมี อำนาจใช้ดุลพินิจมีคำสั่งไม่ยอมเลื่อนเวลาให้จำเลยยื่นคำให้การ และดำเนินการ พิจารณาคดีต่อไป โดยถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ตามนัยแห่งประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๙๓ สำหรับคดีนี้ จำเลยไปศาลตามหมาย เรียกในวันนัดสืบพยานและมิได้ยื่นคำให้การเป็นหนังสือ ไม่ปรากฏว่า ศาลชั้นต้นได้ สอบถามจำเลยว่าจะ ให้การด้วยวาจาหรือกำหนดให้จำเลยให้การด้วยวาจาหรือไม่ หรือจำเลยไม่ให้การหรือไม่ การที่ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์ และจำเลยต่อไป โดยไม่มีคำสั่งเรื่องคำให้การของจำเลยเสียก่อน จึงเป็นกระบวนการ

พิจารณาที่ผิดระเบียบ และการที่ศาลชั้นต้นรับฟังคำให้การเป็นพยานของจำเลย โดย
ถือเสมือนเป็นคำให้การต่อสู้คดีไปในตัวนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะจำเลยจะต้อง
ให้การเสียก่อนมีการสืบพยาน เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงของจำเลยอันเป็นประเด็นข้อ
พิพาทแห่งคดี รวมทั้งหน้าที่นำสืบ แม้จะไม่ต้องทำการชี้สองสถานตามประมวล
กฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘๒ การที่ศาลชั้นต้นรับฟังหลักฐานของ
จำเลยซึ่งนำสืบภายหลังว่า มีข้อตกลงนอกเหนือจากสัญญาซื้อขายว่าให้ใช้
คอมเพรสเซอร์มิตซูบิชิ โดยโจทก์ไม่มีโอกาสนำสืบแสดงหลักฐานให้เห็นเป็นอย่างอื่น
จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในข้อที่มุ่งหมาย
จะยังการให้เป็นไปด้วยความ ยุติธรรมในการพิจารณาคดีและการพิจารณาพยานหลัก
ฐาน เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชน ศาลฎีกา
มีอำนาจที่จะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยให้เพิกถอนคำพิพากษาและคำสั่งนั้นเสียได้ แม้จำเลย
จะไม่มี คำขอเช่นนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗
ประกอบมาตรา ๑๙๕, ๒๔๓, ๒๔๖ และ ๒๔๗ ไม่จำเป็นต้องพิจารณาต่อไปว่า คดีมีประเด็น
ที่จำเลยจะนำพยานเข้าสืบและรับฟังพยานจำเลย รวมทั้งเอกสารหมาย ล. ๒ ได้หรือไม่

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ให้ส่งสำนวนคืนไปยังศาล
ชั้นต้นเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ให้ถูกต้อง แล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่

(ผล อนุวัตินิติการ-สายนต์ สุรสมภพ-วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์)

ศาลแขวงธนบุรี - นายพิเชษฐ เป็เลียนขำ

ศาลอุทธรณ์ - นายพลภักดี สิริทิพากร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ